城东区大园山体育公园项目“10·28”人员死亡事故调查报告

大园山体育公园项目“10·28”人员

死亡事故调查组

2023年12月19日

目录

一、 项目基本情况 ..... - 2 -
（一）工程概况 ..... - 2 -
（二）形象进度 ..... - 2 -
二、 项目参建单位情况 ..... - 3 -
（一）建设单位 ..... - 3 -
（二）施工单位 ..... - 3 -
（三）监理公司 ..... - 4 -
（四）塔吊产权单位 ..... - 4 -
（五）塔吊安装单位 ..... - 4 -
三、事故经过及救援情况 ..... - 5 -
四、人员伤亡及直接经济损失情况 ..... - 6 -
（一）人员伤亡情况 ..... - 6 -
（二）直接经济损失 ..... - 6 -
五、事故原因分析 ..... - 6 -
（一）事故发生的直接原因 ..... - 6 -
（二）事故发生的间接原因 ..... - 6 -
六、事故单位责任认定及处理意见 ..... - 7 -
七、防范措施建议 ..... - 8 -

大园山体育公园项目“10·28”人员死亡事故调查报告

2023年10月28日10时左右，位于西宁市城东区大园山体育公园项目工地，在进行塔吊拆除过程中，发生一起因吊车挂钩锁扣出现故障，导致钢丝绳脱钩，致使塔吊前小臂失稳，当场造成一人死亡。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）等法律、法规的规定，城东区人民政府批准成立了大园山体育公园项目“10·28”人员死亡事故调查组，全面负责事故调查工作。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、查阅资料、询问有关人员等，查明了事故发生的经过、原因和财产损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范整改措施。

调查认定，**大园山体育公园项目“10·28”人员死亡事故是一起塔吊租赁公司（青海玖阳商贸有限责任公司）未经施工单位（山西五建集团有限公司）许可，在无资质、无施工方案及技术交底的情况下擅自进行塔吊拆除作业，作业人员安全意识薄弱，存在不安全行为从而导致的一般生产安全责任事故。**

一、项目基本情况

（一）工程概况

大园山体育公园项目位于青海省西宁市城东区园山路延伸段大园山以北、凤凰山路以南、苦水沟以东、湟中路以西，总占地面积约203148.98平方米，计划总投资约64687.93万元(其中土地征拆资金约40000 万元)，建设游泳馆、篮球馆、综合馆，总建筑面积约30990.84 平方米，配建停车位270个(含新能源车位数85个)。结构类型：框架结构，合同开工日期：2020年10月1日； 合同竣工日期：2022年10月30日。城东区大园山体育公园项目建设单位为西宁惠东城市建设投资开发有限公司；施工总包单位为山西五建集团有限公司；监理单位为郑州众诚建设咨询有限公司监理；青海玖阳商贸有限责任公司为塔吊的产权单位，西宁天威建筑物资有限公司负责塔吊安装工作。

（二）形象进度

该项目综合馆正负零相当于绝对标高2315.5米，建筑总高度22.687米，地下一层，层高7.2米，一层层高6米，二层层高3.3米，三层层高4.4米。地下一层主要功能为地下车库。地下为车库，一层主要功能有乒乓球场地11块、溜冰场地1 块、跆拳道室、健身房、舞蹈教室、设备用房等，二层主要功能有排球场地3块、羽毛球场地7块、办公室、设备用房等，三层主要功能有办公室、设备用房等，目前主体已封顶。2022年12月26日由于气温下降，无法保证施工质量，经过监理单位及建设单位

商讨决定项目停工。监理单位于2023年3月10日因工地不能复工而向建设单位提出临时退场申请，建设单位于2023年3月11日同意监理单位退场申请。

二、项目参建单位情况

（一）建设单位

该项目建设单位为西宁惠东城市建设投资开发有限公司，统一社会信用代码：9163010056490998l2，成立于2011年2月，注册资金1000万元整，法定代表人李亚军，公司类型有限责任公司（国有独资），公司位于城东区南山东路7号创新创业大厦B座7楼。经营范围许可项目：房地产开发经营；建筑物拆除作业(爆破作业除外)；各类工程建设活动；劳务派遣服务；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：物业管理；建筑材料销售漫住房租赁；非居住房地产租赁；土地整治服务；土地使用权租赁道企业管理咨询；房屋拆迁服务；房地产咨询；房地产评估；柜台、摊位出租；工程管理服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。资质类别级等级：房地产开发二级，证书编号：宁房开资[2011]003号。

（二）施工单位

该项目施工单位为山西五建集团有限公司，统一社会信用代码：91140000110013208R，成立于1985年03月27日，营业期

限：长期；注册资本：壹拾亿元整；法人：邬海升；单位地址：山西省太原市杏花岭区建设北路346号；资质类别及等级：建筑工程施工总承包特级；市政公用工程施工总承包特级；钢结构工程专业承包壹级；证书编号：D114084846。

（三）监理公司

该项目监理单位为郑州众诚建设咨询有限公司，统一社会信用代码：91410105721844166Q，成立于2000年4月3日，营业期限：长期；注册资本：壹仟万圆整；法定代表人：李良；单位地址：郑州市金水区经八路14号附19号汇元大厦409至419室。资质类别及等级：房屋建筑工程监理甲级；电力工程监理甲级；公路工程监理甲级；市政公用工程监理甲级；证书编号：E141005620。

（四）塔吊产权单位

该项目塔吊产权单位为青海玖阳商贸有限责任公司，统一社会信用代码：91630122MA759PN754，成立于2020年2月20日，住所：青海省西宁市湟中县多巴镇指挥庄村72号。营业期限：长期。注册资本：贰佰万圆整，法定代表人：李生才。

（五）塔吊安装单位

该项目塔吊安装单位为西宁天威建筑物资有限公司，统一社会信用代码：91630103679193987Z，注册资本：捌佰万元整，住所：西宁市城中区城南新城大道139号6号楼2单元221室，营业期限：2009年11月25日至2029年11月24日，法定代表人：

陈荣章。

三、事故经过及救援情况

根据人员讯问笔录、视频监控及相关资料显示：该项目于2022年12月26日停工至今未复工，事发时工地处于停工状态，监理单位于2023年3月11日经建设单位同意后临时退场。2023年10月26日死者沈国海(系青海玖阳商贸有限责任公司合伙人)未有书面申请，以电话方式联系山西五建集团有限公司大园山项目执行经理庞勇申请对东侧塔吊进行拆除，但庞勇未同意其拆除。2023年10月27日8：32分塔吊拆除的人员私自打开工地西大门，擅自进入大园山体育公园施工现场进行塔吊拆除工作，于2023年10月28日9：57发生事故，造成一人死亡。事发时一共7人拆除塔吊(一人在塔吊集水坑内，二人在未完全拆除的塔吊大臂上，一人在塔吊驾驶室，一人在汽车吊驾驶室，二人在地面负责司索)，地面的两名人员将落在地坪上的塔吊前臂分成三段，准备用汽车吊分别将大臂装车后让平板车司机将其运离施工现场，在吊装中间一截大臂起升时距地高度2米左右处，一根钢丝绳突然滑脱，使一端大臂(东侧)在下坠后砸中下方人员沈国海的头部致其死亡。事故发生后，玖阳商贸有限责任公司安拆工人叶发旺立即拨打了120救护电话，山西五建项目部人员高世强在保护现场的同时向公司汇报情况，山西五建接到报告后得知已拨打120急救电话，随后立即向监理和建设单位的相关负责人汇报情况并赶往项目现场。10月30日取得家属谅解，完成赔偿及

善后事宜。

四、人员伤亡及直接经济损失情况

（一）人员伤亡情况

该事故造成一人死亡。

死者身份信息：姓名：沈国海，汉族，35岁，身份证号：632124198810115670，系塔吊租赁公司（玖阳商贸有限责任公司）合伙人。

（二）直接经济损失

此事故已造成直接经济损失约190万元（含丧葬、工亡赔偿金，供养亲属抚恤金等费用，不含经济处罚）。

五、事故原因分析

（一）事故发生的直接原因

经事故调查组及专家技术组现场勘查和调查笔录的分析，事故直接原因是：**汽车吊吊钩防脱勾装置失效，在起升吊装过程中钢丝绳吊索一端从吊钩脱出，因此造成一端被吊物（塔吊前臂）距地高2m左右处开始自由下坠，砸中下方沈国海的头部，导致其死亡。**

（二）事故发生的间接原因

1.安全管理未严格落实。该项目塔吊租赁公司青海玖阳商贸有限责任公司未经施工单位许可，擅自进行塔吊拆除作业，人员安全管理形式化，现场未采取安全防护措施，是导致事故发生的**间接原因之一。**

2.安全责任未履行到位。塔吊租赁公司青海玖阳商贸有限责任公司在无资质、无施工方案及技术交底的情况下私自进行塔吊拆除作业，作业人员安全意识薄弱，是导致事故发生的**间接原因之一**。

六、事故单位责任认定及处理意见

（一）青海玖阳商贸有限责任公司，作为项目塔吊租赁单位，未按项目安全管理规定，无施工方案、技术交底，在未经施工单位许可的情况下，不服从项目负责人管理，擅自进入施工现场进行塔吊拆除作业，导致事故发生。依据中华人民共和国住房和城乡建设部《建筑施工安全检查标准》JGJ59-20113.17.36 安拆、验收与使用[1]之规定，对事故负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款[2]之规定，建议对青海玖阳商贸有限责任公司进行行政处罚。

（二）山西五建集团有限公司，作为该项目施工单位，经调查组询问、调查、取证，该公司自项目开工之日起，履行施工方职责与义务，全面负责项目施工工作，相关会议纪要及安全资料基本齐全，但项目管理工作中存在缺陷和不足。该单位在事故发生后积极配合调查工作，并及时安抚家属，做好赔偿及善后事宜，未引起社会舆论和负面影响，建议对山西五建集团有限公司不予

---

[1]《建筑施工安全检查标准》JGJ59-20113.17.36 安拆、验收与使用：（一）安装、拆卸单位应具有起重设备安装工程专业承包资质和安全生产许可证；（二）安装、拆卸应制定专项施工方案，并经过审核、审批。

[2]《中华人民共和国安全生产法》（2021 年）第一百一十四条第一款：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

行政处罚，但由行业主管部门城东区城乡建设局进行约谈，同时在建筑行业内进行通报批评，以示警告。

（三）西宁惠东城市建设投资开发有限公司，作为该项目建设单位，自项目开工之日至停工期间，严格履行安全生产主体责任，相关会议纪要及安全资料齐全，但项目管理工作中存在缺陷，建议对西宁惠东城市建设投资开发有限公司不予行政处罚，但由行业主管部门城东区城乡建设局进行约谈，以示警告。

七、防范措施建议

这起事故的发生，暴露出了安全生产主体责任落实不到位等问题，为吸取教训，举一反三，防微杜渐，现提出以下整改措施和建议：

（一）青海玖阳商贸有限责任公司应吸取事故教训，召开事故安全警示教育，建立健全各项管理制度，提升安全管理水平，严格落实作业人员安全教育工作，及时排查并采取相关安全措施消除生产安全事故隐患，防止生产安全事故再次发生。

（二）山西五建集团有限公司应吸取事故教训，严格落实安全生产责任制，加强全员安全教育培训工作及施工作业人员安全技术交底等工作，杜绝施工现场“反三违”行为及各种人的不安全行为和物的不安全状态，严防此类事故再次发生。

（三）西宁惠东城市建设投资开发有限公司应吸取事故教训，召开事故安全警示教育会，建立健全各项管理制度，完善公司职责及人员安全生产责任和岗位职责，提升安全管理水平。同

时，加强对日常施工作业当中的监督管理，及时排查并采取相关安全措施消除生产安全事故隐患，防止生产安全事故再次发生。

（四）大众街街道办事处要对此次事故引起高度重视，根据属地管理原则，要加强对企业安全生产的监督检查，及时排查安全隐患，严格落实安全生产责任，明确企业安全生产管理及人员岗位职责，防止此类事故再次发生。

（五）城东区城乡建设局要加大辖区内建筑领域摸底排查力度，加强对工程施工、监理工作、项目人员履职情况和安全生产保证体系运行情况的监督管理。同时组织辖区在建项目负责人召开生产安全事故警示教育会，深刻吸取事故教训，全面排查整改消除施工现场事故风险隐患，进一步规范建筑施工领域项目管理、文明施工的行为，严防此类事故再次发生。